

Manual: Finanças Públicas e Orçamento

Funções do Estado, PPA/LDO/LOA, Princípios, Créditos Adicionais, Receita/Despesa Pública,
Restos a Pagar e LRF (LC 101/2000)

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais
Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Fundamentos de Finanças Públicas e Funções Econômicas do Governo

As Finanças Públicas estudam a captação de recursos pela Fazenda Pública (tributação e endividamento) e a sua alocação mediante o orçamento público para atender às necessidades da sociedade. A intervenção do Estado na economia justifica-se pela existência das Falhas de Mercado e pela teoria das 3 Funções Econômicas formulada por Richard Musgrave.

- As Falhas de Mercado

1. Bens Públicos Puros: Bens caracterizados pela Não Rivalidade (o consumo por um indivíduo não reduz a quantidade disponível para os demais) e Não Exclusão (é impossível ou proibitivamente custoso impedir que alguém consuma o bem, gerando o problema do 'Carona' / Free Rider, ex: segurança pública, defesa nacional e iluminação pública); 2. Externalidades: Custos (negativas, ex: poluição) ou benefícios (positivas, ex: vacinação) gerados a terceiros que não são precificados pelo mercado; 3. Monopólios Naturais: Estruturas com economias de escala crescentes e custos médios decrescentes; 4. Assimetria de Informação: Seleção Adversa e Risco Moral (Moral Hazard).

- As 3 Funções Econômicas do Estado (Richard Musgrave)

1. Função Alocativa: O Estado fornece bens públicos e semipúblicos que o mercado não provê ou provê de forma ineficiente, corrigindo falhas de mercado; 2. Função Distributiva: O Estado redistribui renda e riqueza por meio da tributação progressiva, transferências de renda e programas sociais visando à equidade; 3. Função Estabilizadora: O Estado atua sobre o nível de emprego, controle da inflação, balanço de pagamentos e crescimento econômico mediante políticas fiscais e monetárias.

ALERTA DE PROVA - BENS PÚBLICOS PUROS

Bens públicos puros possuem DUAS características obrigatórias simultâneas: NÃO RIVALIDADE no consumo e NÃO EXCLUSÃO pelo preço!

2. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA

A Constituição Federal de 1988 estruturou o planejamento orçamentário brasileiro em um tripé integrado de leis de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

- **Plano Plurianual (PPA - Art. 165, § 1º)**

Instrumento de planejamento estratégico de médio prazo com vigência de 4 (QUATRO) ANOS (inicia-se no segundo ano de mandato do governante e encerra-se no primeiro ano do mandato subsequente). Estabelece de forma regionalizada as Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM) da administração pública para as Despesas de Capital e outras delas decorrentes, e para os programas de duração continuada.

- **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - Art. 165, § 2º)**

Lei anual que faz a ponte de ligação entre o planejamento estratégico do PPA e a execução operacional da LOA. Funções: Compreende as metas e prioridades da administração pública; orienta a elaboração da LOA; dispõe sobre alterações na legislação tributária; estabelece a política de pessoal e aplicação das agências financeiras de fomento. Pela LRF, integra obrigatoriamente o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.

- **Lei Orçamentária Anual (LOA - Art. 165, § 5º)**

Lei anual que prevê as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro (coincidente com o ano civil: 1º de janeiro a 31 de dezembro). Compreende 3 orçamentos: 1. Orçamento Fiscal (todos os Poderes, órgãos e fundos estaduais); 2. Orçamento da Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social); 3. Orçamento de Investimento das Estatais (empresas em que o Estado detenha a maioria do capital social com direito a voto).

VIGÊNCIA DO PPA NA PROVA

O PPA NUNCA coincide exatamente com o mandato do Chefe do Executivo. Ele vigora do 2º ano do mandato atual até o final do 1º ano do mandato do próximo governante, garantindo a continuidade das políticas públicas!

3. Princípios Orçamentários Constitucionais e Legais

Os Princípios Orçamentários são preceitos jurídicos fundamentais que estabelecem as regras balizadoras para a elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento público.

- **Princípio da Universalidade**
A lei orçamentária deve conter TODAS as receitas e TODAS as despesas de todos os Poderes, órgãos e entidades da administração direta e indireta (Art. 2º da Lei nº 4.320/1964 e Art. 165, § 5º da CF).
- **Princípio da Totalidade / Unidade**
Cada ente da federação (União, Estado da Bahia, Município) deve possuir um ÚNICO documento orçamentário anual, integrando os orçamentos fiscal, da seguridade e de investimento.
- **Princípio da Exclusividade (Art. 165, § 8º da CF)**
A LOA não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvas Constitucionais Expressas: A lei orçamentária PODE conter autorização para: 1. Abertura de Créditos Suplementares; 2. Contratação de Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receita (ARO).
- **Princípio do Orçamento Bruto (Art. 6º da Lei 4.320/64)**
Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus valores BRUTOS, sendo terminantemente vedada qualquer dedução prévia.
- **Princípio da Não Vinculação / Não Afetação das Receitas de Impostos (Art. 167, IV da CF)**
É vedada a vinculação de receita de IMPOSTOS a órgão, fundo ou despesa. Exceções Constitucionais Expressas: 1. Repartição constitucional de receitas tributárias; 2. Destinação para Saúde e Educação (MDE); 3. Garantia a operações de crédito por antecipação de receita; 4. Garantia ou contragarantia à União; 5. Pagamento de débitos para com a União; 6. Atividades da Administração Tributária (SEFAZ).

AS 2 EXCEÇÕES DO PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE

A LOA só pode tratar de receita e despesa, EXCETO para: 1. Autorização para abrir Créditos Suplementares; e 2. Autorização para contratar Operações de Crédito. Qualquer outro assunto inserido na LOA é 'Cauda Orçamentária' inconstitucional!

4. Créditos Adicionais e Fontes de Recursos (Lei Federal nº 4.320/1964)

Créditos Adicionais são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento, disciplinados pelos Artigos 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320/1964.

- **As 3 Espécies de Créditos Adicionais**

1. Créditos Suplementares: Destinados a REFORÇO de dotação orçamentária já existente na LOA. Autorizados por lei (podendo constar na própria LOA) e abertos por Decreto do Executivo; 2. Créditos Especiais: Destinados a despesas para as quais NÃO HAJA dotação orçamentária específica na LOA. Autorizados por lei especial e abertos por Decreto; 3. Créditos Extraordinários: Destinados a despesas imprevisíveis e URGENTES em caso de Guerra, Comoção Interna ou Calamidade Pública (Art. 167, § 3º da CF). Abertos por Medida Provisória ou Decreto do Executivo, com imediata comunicação ao Poder Legislativo.

- **Vigência dos Créditos Especiais e Extraordinários**

Regra geral: vigência adstrita ao exercício financeiro em que foram abertos. Exceção Constitucional (Art. 167, § 2º): Se o ato de autorização/abertura for promulgado nos ÚLTIMOS 4 MESES do exercício (setembro a dezembro), os saldos poderão ser reabertos no exercício seguinte, vigendo até o limite dos seus saldos no exercício financeiro subsequente.

- **As 4 Fontes Legais de Recursos para Abertura de Créditos (Art. 43)**

1. Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior (Diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, deduzidos os créditos adicionais reabertos); 2. Excesso de Arrecadação (Saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando a tendência do exercício e deduzidos os créditos já abertos); 3. Anulação Parcial ou Total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados; 4. Recursos decorrentes de Operações de Crédito autorizadas por lei.

ALERTA DE PROVA - REABERTURA NOS ÚLTIMOS 4 MESES

Créditos Especiais e Extraordinários abertos nos últimos 4 meses do ano (a partir de 1º de setembro) PODEM ser reabertos no ano seguinte pelo limite de seus saldos. Créditos Suplementares NUNCA são reabertos no exercício seguinte!

5. Receita Pública: Conceito, Classificações e Estágios

Receita Pública é todo e qualquer ingresso financeiro que, integrando o patrimônio do Estado sem reservas ou condições, amplia o patrimônio público e fica disponível para a realização das despesas públicas.

- **Receitas Originárias versus Derivadas**

Receitas Originárias (Direito Privado): Ingressos auferidos pelo Estado decorrentes da exploração do seu próprio patrimônio imobiliário, mobiliário ou empresarial (aluguéis, dividendos de estatais, tarifas); Receitas Derivadas (Direito Público): Ingressos obtidos pelo Estado mediante o exercício do seu poder de império e coerção legal sobre o patrimônio dos particulares (Tributos e Multas).

- **Classificação Econômica das Receitas**

1. Receitas Correntes: Recursos que financiam a manutenção ordinária do Estado. Categorias (Mnemônico TRUTA-CO-AGRO-IN-SER-TRANS-OUT): Tributárias (Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria), Contribuições, Patrimoniais, Agropecuárias, Industriais, Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes; 2. Receitas de Capital: Recursos que aumentam o endividamento ou convertem bens em moeda. Categorias (Mnemônico OPERA-ALI-AMOR-TRANS-OUT): Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos concedidos, Transferências de Capital e Outras Receitas de Capital.

- **Os 4 Estágios da Receita Pública (Mnemônico P-L-A-R)**

1. Previsão (estimativa na elaboração da LOA); 2. Lançamento (ato administrativo vinculado que verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante e identifica o devedor - privativo de receitas tributárias); 3. Arrecadação (entrega dos valores pelos contribuintes aos agentes arrecadadores/bancos autorizados); 4. Recolhimento (transferência dos valores arrecadados pelos bancos para a Conta Única do Tesouro Estadual).

DIFERENÇA ENTRE ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO

Arrecadação é quando o CONTRIBUINTE paga o imposto no banco credenciado. Recolhimento é quando o BANCO transfere o dinheiro arrecadado para a Conta Única do Tesouro da SEFAZ!

6. Despesa Pública: Classificações e Estágios de Execução

Despesa Pública é o conjunto de dispêndios realizados pelo Estado para o funcionamento dos serviços públicos, investimentos e amortização da dívida, devidamente fixados na lei orçamentária.

- Classificação Econômica das Despesas

1. Despesas Correntes: Gastos que não resultam diretamente em aumento patrimonial tangível. Subdivisão: Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, e Outras Despesas Correntes (ODC - material de consumo, diárias, energia); 2. Despesas de Capital: Gastos que resultam em acréscimo patrimonial direto ou amortização de passivos. Subdivisão: Investimentos (obras públicas, instalações, equipamentos novos), Inversões Financeiras (aquisição de imóveis ou bens já em uso, compra de ações de empresas já constituídas, concessão de empréstimos) e Amortização da Dívida (pagamento do principal da dívida pública fundada).

- Os 4 Estágios da Despesa Pública (Mnemônico F-E-L-P)

1. Fixação (autorização legislativa na LOA); 2. Empenho (ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição - Art. 58 da Lei 4.320/64. É VEDADA a realização de despesa sem prévio empenho. Tipos: Ordinário [montante fixo com pagamento único], Estimativo [despesas de valor não previamente determinável, ex: luz/água] e Global [despesas contratuais com pagamentos parcelados ao longo do ano]); 3. Liquidação (verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base títulos e comprovantes da prestação efetiva do serviço ou entrega do material - atesto da nota fiscal); 4. Pagamento (emissão de Ordem Bancária debitando a Conta Única do Tesouro).

ALERTA DE PROVA - INVESTIMENTO VERSUS INVERSÃO FINANCEIRA

Aquisição de imóvel NOVO ou construção de prédio escolar é INVESTIMENTO. Aquisição de imóvel JÁ EM USO (prédio antigo pronto) ou compra de ações de empresa já constituída é INVERSÃO FINANCEIRA!

7. Regime Contábil Orçamentário, Restos a Pagar e DEA

O regime contábil orçamentário brasileiro é regido pelo Artigo 35 da Lei Federal nº 4.320/1964, adotando o Regime Misto (ou Regime Orçamentário): pertencem ao exercício financeiro as RECEITAS nele arrecadadas (Regime de Caixa) e as DESPESAS nele legalmente empenhadas (Regime de Competência).

- **Restos a Pagar (RP)**

Todas as despesas legalmente EMPENHADAS, mas NÃO PAGAS até o encerramento do exercício financeiro (31 de dezembro). Subdivisão: 1. Restos a Pagar Processados: Despesas que foram empenhadas e LIQUIDADAS no exercício anterior (o credor já cumpriu a obrigação e entregou o material, restando apenas o pagamento pelo Estado); 2. Restos a Pagar Não Processados: Despesas que foram empenhadas, mas NÃO foram liquidadas até 31 de dezembro (o material ainda não foi entregue ou o serviço está em andamento).

- **Cancelamento e Prescrição de Restos a Pagar**

O cancelamento de Restos a Pagar constitui receita orçamentária do exercício em que ocorrer. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932).

- **Despesas de Exercícios Anteriores (DEA - Art. 37)**

Compromissos gerados em exercícios encerrados que não foram empenhados na época própria, ou restos a pagar que foram indevidamente cancelados e cujo direito do credor permaneça válido. São pagas à conta de dotação específica consignada na LOA atual.

DIFERENÇA CRÍTICA: RP PROCESSADO VERSUS NÃO PROCESSADO

Restos a Pagar PROCESSADOS já passaram pela fase da LIQUIDAÇÃO (o credor já entregou tudo e tem direito líquido e certo). Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS ainda NÃO foram liquidados até 31 de dezembro!

8. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar nº 101/2000)

A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

- **Receita Corrente Líquida (RCL - Art. 2º, IV)**

Base de cálculo para todos os limites fiscais da LRF. Corresponde ao somatório das receitas correntes do ente nos últimos 12 meses, deduzidas as transferências constitucionais obrigatórias a municípios (como o rateio do ICMS e IPVA) e a contribuição dos servidores para a previdência própria.

- **Renúncia de Receita e Compensação (Art. 14)**

A concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido ou isenção de tributos deve vir acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que iniciar e nos 2 seguintes, e atender a pelo menos uma condição: 1. Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da LOA; OU 2. Estar acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de outros tributos.

- **Limites de Despesa Total com Pessoal no Estado (Art. 19 e 20)**

O limite global da Despesa Total com Pessoal no Estado da Bahia é de 60% (SESSENTA POR CENTO) da Receita Corrente Líquida (RCL), repartido rigidamente entre os Poderes: 1. Poder Executivo: 49,0% da RCL; 2. Poder Judiciário: 6,0% da RCL; 3. Poder Legislativo (incluindo o Tribunal de Contas do Estado / TCE e TCM): 3,0% da RCL; 4. Ministério Público Estadual (MPE): 2,0% da RCL.

- **Mecanismos de Controle e Alerta da LRF**

Limite Total (100% do limite); Limite Prudencial (95% do limite - veda concessão de vantagens, aumentos salariais, criação de cargos, horas extras e novas contratações, salvo reposição de aposentadoria/falecimento em saúde, educação e segurança); Limite de Alerta (90% do limite - o Tribunal de Contas emite notificação formal de alerta).

ALERTA DE PROVA - REPARTIÇÃO DOS 60% DE PESSOAL NO ESTADO

No Estado, o limite total de 60% da RCL divide-se em: Executivo = 49%, Judiciário = 6%, Legislativo/TCE = 3% e MPE = 2%!

9. Dívida Pública, Regra de Ouro e Restrições de Fim de Mandato

A gestão da Dívida Pública e das Operações de Crédito sujeita-se a regras constitucionais estritas de controle de endividamento do Estado.

- **Dívida Consolidada / Fundada versus Dívida Flutuante**

Dívida Consolidada / Fundada: O montante total das obrigações financeiras assumidas pelo ente federativo com prazo de amortização SUPERIOR A 12 MESES (empréstimos bancários, títulos públicos, precatórios judiciais não pagos no prazo); Dívida Flutuante: Obrigações financeiras de curto prazo com vencimento inferior a 12 meses: Restos a Pagar, Serviços da Dívida a pagar, Depósitos em caução e Débitos de Tesouraria decorrentes de ARO.

- **A Regra de Ouro Constitucional (Art. 167, III da CF)**

É vedada a realização de Operações de Crédito que excedam o montante das Despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta (impede que o Estado tome empréstimos para pagar despesas correntes de salários e custeio).

- **Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO - Art. 38 da LRF)**

Destinam-se exclusivamente a atender a insuficiências de caixa durante o exercício financeiro. Requisitos: Liquidação obrigatória até o dia 10 de dezembro do mesmo ano; proibição de contratação se houver ARO anterior não paga; proibição no último ano de mandato.

- **A Trava de Fim de Mandato (Artigo 42 da LRF)**

É expressamente VEDADO ao titular de Poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato (últimos 8 meses) contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa.

A REGRA DO ART. 42 DA LRF

Nos últimos 8 meses de mandato, o Governador ou Prefeito NÃO PODE contrair novas despesas a menos que deixe DINHEIRO SOBRANDO EM CAIXA suficiente para cobrir 100% dos Restos a Pagar no ano seguinte!

10. Precatórios (Art. 100 da CF, com a redação das EC 113/2021 e EC 114/2021)

Precatório é a requisição de pagamento expedida pelo Poder Judiciário para que a Fazenda Pública quite dívida reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, observada a ordem cronológica de apresentação, ressalvados os créditos que a Constituição qualifica como preferenciais.

- **Regime Geral e Ordem Cronológica**

Os pagamentos são feitos na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.

- **Filas de Preferência (ampliadas de 3 para 4 pela EC 114/2021)**

Têm prioridade sobre os demais, observada entre si a ordem cronológica: 1. Créditos de natureza alimentícia de titulares com 60 anos ou mais, ou portadores de doença grave, ou com deficiência, na data de expedição do precatório; 2. Demais créditos de natureza alimentícia; 3. Créditos de micro e pequenas empresas de que trata o art. 100, §20 da CF (introduzido pela EC 114/2021); 4. Créditos em geral, sem natureza alimentícia.

- **Regime Especial de Pagamento (EC 113/2021)**

A EC 113/2021 fixou percentual mínimo da Receita Corrente Líquida a ser destinado ao pagamento de precatórios, com pelo menos 50% desses recursos aplicados segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares e, dentro destas, a idade, o estado de saúde e a deficiência do credor.

ALERTA DE PROVA - VEDAÇÃO À DESIGNAÇÃO DE CASOS OU PESSOAS

É expressamente proibido, na elaboração do orçamento, destinar dotação a precatório de pessoa ou processo específico; a ordem cronológica de apresentação é a regra geral, ressalvadas as filas de preferência constitucionais!

11. Dívida dos Estados com a União (Lei nº 9.496/1997 e LC nº 148/2014)

A Lei nº 9.496/1997 autorizou a União a assumir e refinanciar a dívida mobiliária e outras dívidas dos Estados, condicionando a renegociação à assinatura de contratos individuais com metas de ajuste fiscal e limites de comprometimento da Receita Líquida Real.

- **Condições Originais do Refinanciamento**

Prazo de amortização de até 360 prestações mensais (30 anos), com encargos de IGP-DI mais juros de 6% a 9% ao ano, o percentual de juros variando conforme o volume de amortização inicial paga pelo Estado (quanto maior a amortização inicial, menor a taxa de juros).

- **Alteração pela Lei Complementar nº 148/2014**

Substituiu o indexador e os juros dos contratos da Lei nº 9.496/97 pelo critério mais favorável entre IPCA acrescido de 4% ao ano ou a taxa Selic, com efeitos retroativos a janeiro de 2013, reduzindo o estoque da dívida de diversos Estados.

ALERTA DE PROVA - CRITÉRIO DA LC 148/2014

A LC 148/2014 aplica sempre o MENOR encargo entre IPCA + 4% ao ano e a Selic, nunca os dois somados!

12. Reforma Tributária e Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais do ICMS (LC nº 214/2025)

A LC nº 214/2025, que regulamenta a Emenda Constitucional nº 132/2023 e institui o IBS e a CBS, criou o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais do ICMS para mitigar perdas de empresas que estruturaram investimentos com base em incentivos fiscais estaduais onerosos, hoje extintos com a transição para o novo sistema.

- **Benefício Fiscal Oneroso**

É aquele cuja fruição pelo contribuinte depende de contrapartida, como implantação ou ampliação de empreendimento econômico, geração de empregos ou limitação de preços; apenas esses benefícios geram direito à compensação pelo Fundo.

- **Prazo e Custeio**

O Fundo é custeado pela União e compensa a redução dos benefícios onerosos entre 1º de janeiro de 2029 e 31 de dezembro de 2032; a habilitação dos beneficiários seguiu o prazo fixado pela Portaria RFB nº 635/2025, de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028.

ALERTA DE PROVA - SÓ O BENEFÍCIO ONEROSO É COMPENSADO

Incentivo fiscal sem contrapartida do beneficiário (não oneroso) NÃO gera direito de acesso ao Fundo de Compensação da LC 214/2025!

13. Aprofundamento: Exercícios Numéricos de RCL e Limites de Pessoal da LRF

O cálculo da Receita Corrente Líquida e a verificação dos limites de despesa com pessoal por Poder são o tipo de questão que mais aparece em provas de Finanças Públicas com dados fictícios para o candidato aplicar a fórmula.

- **Exercício de Cálculo da RCL (Valores Ilustrativos)**

Um Estado apurou, nos últimos 12 meses: Receitas Correntes totais de R\$ 10.000.000.000,00, das quais R\$ 800.000.000,00 são transferências constitucionais obrigatórias a Municípios (repasse de ICMS e IPVA) e R\$ 200.000.000,00 são contribuições dos servidores para o regime próprio de previdência. $RCL = \text{Receitas Correntes} - \text{Transferências Constitucionais a Municípios} - \text{Contribuição Previdenciária dos Servidores} = R\$ 10.000.000.000,00 - R\$ 800.000.000,00 - R\$ 200.000.000,00 = R\$ 9.000.000.000,00$.

- **Exercício de Verificação do Limite de Pessoal por Poder**

Com a RCL de R\$ 9.000.000.000,00 do exercício anterior: Limite total do Estado (60% da RCL) = R\$ 5.400.000.000,00. Limite do Poder Executivo (49% da RCL) = R\$ 4.410.000.000,00. Se a despesa de pessoal do Executivo no período apurado foi de R\$ 4.500.000.000,00, o Executivo ULTRAPASSOU seu limite específico (R\$ 4.500.000.000,00 > R\$ 4.410.000.000,00), mesmo que o total do Estado ainda esteja abaixo dos 60% gerais, exigindo ação imediata de enquadramento (art. 23 da LRF) no Poder que extrapolou.

- **Verificação do Limite Prudencial**

Limite prudencial do Executivo (95% do seu limite específico de 49%) = $R\$ 4.410.000.000,00 \times 0,95 = R\$ 4.189.500.000,00$. Como a despesa apurada (R\$ 4.500.000.000,00) já superou inclusive o limite total (não só o prudencial), o Executivo está na faixa mais grave, sujeito às vedações do art. 22, parágrafo único da LRF (proibição de reajustes, novas contratações e concessão de vantagens) além das medidas de redução de despesa do art. 169, §3º da CF.

MÉTODO PARA RESOLVER EM PROVA

Sempre calcule primeiro a RCL líquida das deduções (transferências a Municípios e contribuição previdenciária dos servidores), depois aplique o percentual do Poder específico sobre essa RCL já deduzida, nunca sobre a receita corrente bruta!

14. As 10 Grandes Armadilhas de Finanças Públicas da FGV e CEBRASPE

Quadro analítico com as 10 principais armadilhas conceituais cobradas pelas bancas examinadoras em Finanças Públicas e LRF.

- **Pegadinha 1: Regime Contábil Misto no Orçamento**

Receitas seguem o regime de CAIXA (arrecadação) e despesas seguem o regime de COMPETÊNCIA (empenho), conforme o Art. 35 da Lei 4.320/64.

- **Pegadinha 2: Créditos Especiais abertos no fim do ano Podem ser Reabertos**

Se abertos nos últimos 4 meses (setembro a dezembro), os saldos de créditos especiais e extraordinários passam para o ano seguinte.

- **Pegadinha 3: Restos a Pagar Processados já foram Liquidados**

RP Processado já teve material entregue e conferido (liquidado), aguardando apenas a emissão do pagamento.

- **Pegadinha 4: Limite de Pessoal do Executivo Estadual é 49%**

O limite global do Estado é 60%, mas o Poder Executivo isoladamente fica com 49% da RCL.

- **Pegadinha 5: Limite Prudencial da LRF é de 95%**

Ao atingir 95% do limite de pessoal (limite prudencial), fica proibido conceder aumento salarial ou criar cargos novos.

- **Pegadinha 6: Regra de Ouro Veda Empréstimo Maior que Despesa de Capital**

Operações de Crédito $\leq$ Despesas de Capital. O Estado não pode se endividar para pagar folha de pessoal.

- **Pegadinha 7: ARO Deve ser Paga até 10 de Dezembro**

Empréstimos de ARO devem ser quitados impreterivelmente até o dia 10 de dezembro do mesmo exercício.

- **Pegadinha 8: Aquisição de Prédio Pronto é Inversão Financeira**

Construir prédio novo é Investimento. Comprar imóvel pronto já em uso é Inversão Financeira.

- **Pegadinha 9: Exclusividade Permite Crédito Suplementar e Operação de Crédito**

A LOA pode conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de empréstimos.

- **Pegadinha 10: Bens Públicos são Não Rivaís e Não Excludentes**

Bens públicos puros não geram rivalidade no consumo e impedem a exclusão de usuários pelo preço.

SÍNTESE FINAL DE FINANÇAS PÚBLICAS

Lembre-se: Orçamento é Caixa na Receita e Competência na Despesa; Executivo estadual tem 49% de limite na LRF; ARO morre em 10 de dezembro; e RP processado já está liquidado!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.